INSTRUCTION N°07-95 DU 22 FEVRIER 1995 PORTANT CONDITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE BANQUE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente instruction a pour objet de fixer, conformément aux dispositions du règlement N°94.13 du 2 Juin 1994, les modalités de mise en oeuvre des conditions de banque applicables aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers.

Article 2 : Les conditions débitrices et créditrices, et le niveau des commissions sont librement fixés par les banques et établissements financiers.

Toutefois, les taux appliqués aux opérations de crédit ne peuvent excéder le coût moyen des ressources bancaires majoré d'une marge bancaire.

La Banque d'Algérie définira, par voie réglementaire, le mode de calcul du coût de ces ressources, la marge maximale à respecter ainsi que les procédures d'information entre les banques et établissements financiers d'une part et la Banque d'Algérie d'autre part.

Article 3 : Les banques et établissements financiers sont tenus de respecter le barème qu'elles ont fixé et communiqué à la Banque d'Algérie la veille de la date d'entrée en vigueur.

Toute modification non prévue dans les barèmes communiqués à la Banque d'Algérie et ayant une incidence sur les conditions débitrices et créditrices expose la banque contrevenante à des sanctions prévues par l'article 156 de la loi N° 90.10 du 14 Avril 1990.

Article 4 : Il est fait obligation aux banques et établissements financiers d'assurer une publicité suffisante des conditions applicables aux opérations de banque notamment les conditions débitrices et créditrices et le niveau des commissions de sorte à permettre au public d'être informé notamment par voie d'affichage dans toutes les agences.

Article 5 : Pour toutes les opérations se traduisant par un crédit en compte, les banques et établissements financiers doivent obligatoirement appliquer les valeurs indiquées en annexe et veiller à ce que le compte du client soit effectivement crédité à l'intérieur du délai correspondant à la date de valeur réglementaire.

Article 6 : Pour tout dépassement des délais réglementaires arrêtés pour chacune des opérations se traduisant par un crédit en compte, la banque devra verser une rémunération au client. Celle-ci est calculée en appliquant le taux de l'avance en compte courant de la Banque d'Algérie, au montant de l'opération, par le nombre de jours de retard.

Les dispositions de cet article sont applicables dès la mise en œuvre de la présente instruction pour les opérations "de place", et à partir du 01 Janvier 1996 pour les opérations "hors place".

Article 7 : Les banques et établissements financiers ne peuvent prélever d'autres commissions que celles prévues à l'annexe III de la présente instruction.

Cependant, le niveau des commissions sur les opérations de banque est librement fixé par les banques. L'institution de toute nouvelle commission doit faire l'objet d'une concertation avec toutes les banques au sein de l'association professionnelle des banquiers qui saisira la Banque d'Algérie de la position définitive à ce sujet.

TITRE II - CONDITION DES COMPTES CREDITEURS

CHAPITRE I - COMPTES A VUE

Article 8 : Il est rappelé aux banques que les comptes de chèques, les comptes INR et les comptes en devises ne peuvent présenter un solde débiteur.

Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte débiteur par le jeu des dates de valeur, elle doit en aviser, sans retard le titulaire qui est tenu de régulariser aussitôt sa situation. Ces découverts donnent lieu à perception d'intérêts et commissions prévus par la banque pour les avances en compte courants.

CHAPITRE II - COMPTES ET BONS A ECHEANCE ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

Article 9 : Les banques sont habilitées à ouvrir des comptes à terme dans lesquels les fonds déposés restent bloqués jusqu'à l'expiration du terme convenu à la date du dépôt de fonds.

Les banques sont habilités à émettre des bons de caisse nominatifs, anonymes ou au porteur ainsi que tout autre produit financier.

Les bons de caisse doivent comporter une valeur nominale pré-imprimée dont le montant le plus élevé ne peut dépasser DA cinq (05) millions.

Le montant, l'échéance et le taux d'intérêt doivent être fixés dès l'ouverture du compte à terme et dès l'émission du bon de caisse.

Pour tout autre produit financier, le contrat doit indiquer toutes les caractéristiques du produit et notamment les conditions de sa rémunération. Les montants ainsi placés doivent être logés dans des comptes distincts des comptes courants et du compte de chèque.

Article 10 : Le compte à terme doit faire l'objet d'un écrit adressé par la banque à son client lors de l'ouverture du compte fixant le montant et les conditions du dépôt. Toutes les opérations de placement dans le cadre d'un produit financier donné doivent faire l'objet d'un ordre écrit d'exécution adressé par le client à sa banque et fixant le montant du placement.

Article 11 : Les comptes à terme, les bons de caisse et tout autre produit financier ne peuvent être ouverts ou souscrits pour une durée inférieure à trois (03) mois.

Article 12 : Les intérêts payables à terme échu des comptes à terme, des bons de caisse ou de tout autre produit financier sont calculés sur la base du montant du placement, de l'année commerciale (360 jours), du nombre exact de jours allant du lendemain de l'ouverture ou de la souscription au jour de l'échéance inclus et du taux d'intérêt correspondant à la période de placement.

Lorsque la durée de placement est inférieure à une année, l'intérêt est payable en une seule fois à terme échu.

Lorsque la durée de placement est supérieure à une année, l'intérêt est payable à la fin de chaque période d'une année et à l'échéance pour la fraction d'année restante.

Article 13 : Les banques sont autorisées à procéder au paiement d'avance des intérêts sur placement en dépôt à terme ou bon de caisse, sous réserve que le montant du placement soit inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dinars et sa durée inférieure ou égale à deux (02) ans.

Article 14 : Au cas où une demande écrite de renouvellement de la part du client n'est pas parvenue à la banque avant ou à la date d'échéance de l'ancien placement, la banque est autorisée exceptionnellement à reconduire l'ancien placement une seule fois et pour une durée maximale de trois (03) mois, au taux correspondant à la période. Durant cette période la banque demandera à son client de la saisir par écrit des suites à donner à son placement.

Article 15 : La banque peut consentir une avance au titulaire du dépôt à terme, du bon de caisse ou de tout autre produit financier. Dans ce cas, la banque perçoit des intérêts calculés en prenant en considération le taux appliqué au compte à terme, au bon de caisse ou au produit financier comportant une échéance majorée d'un point de pourcentage.

Article 16 : La banque peut également procéder, à la demande du client au remboursement anticipé du dépôt à terme, du bon de caisse ou de tout autre produit financier.

Toutefois, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'au terme d'une période de placement de trois (03) mois au minimum.

Dans ce cas, le taux d'intérêt qui est, en définitive, servi doit être égal à celui en vigueur lors de l'ouverture du compte à terme, de l'émission du bon de caisse ou de la souscription du produit financier pour la durée réelle du placement diminué d'un point (01) de pourcentage.

TITRE III - CONDITIONS DES COMPTES DEBITEURS

CHAPITRE I - VALEURS APPLICABLES AUX OPERATIONS EN COMPTE

Article 17 : Les banques doivent appliquer pour les opérations ci-dessous énumérées se traduisant par un débit en compte les valeurs ci-après :

- prélèvement d'espèces : veille calendrier du prélèvement,
- mise à disposition en faveur de tiers : veille calendrier de la mise à disposition,
- paiement en faveur de tiers par chèque ou virement : veille calendrier paiement,
- certification de chèque : veille calendrier date de certification,
- domiciliation d'effet : veille calendrier date d'échéance. Au cas où l'effet est présenté après son échéance, le compte sera débité la veille calendrier date de règlement.

Pour toute autre opération non citée dans cet article, il sera appliqué les valeurs indiquées en Annexe I.

Article 18 : Pour les opérations suivantes se traduisant par un crédit en compte, les banques doivent appliquer les valeurs ci-dessous indiquées et veiller à ce que le compte du client soit effectivement crédité à l'intérieur du délai correspondant à la date de valeur réglementaire :

- versement en espèces et virement : lendemain date de remise,
- virement reçu de la compensation : lendemain date de compensation,
- remise de chèque sur les caisses de la banque chez qui est tenu le compte à créditer : lendemain date de remise pour autant que le chèque parvienne à la banque avant 10 heures,
- remise des autres chèques sur place : lendemain date de la liquidation en compensation,
- remise de chèques sur autres places : six (06) jours fixes,
- remise d'effets à l'encaissement avec crédit immédiat :
    * deux (02) jours fixes si l'effet est payable dans la localité où le banquier recouvreur est installé,
    * deux (02) jours fixes si l'effet est payable dans une localité où le banquier recouvreur à un correspondant banquier,
    * deux (02) jours fixes pour les autres effets.

Pour toute autre opération non citée dans cet article, il sera appliqué les valeurs indiquées en annexe II.

Article 19 : Les opérations de virements de compte à compte chez la même banque d'un même titulaire de compte ainsi que les virements reçus d'agence de la même banque (de la place) seront exécutées sous bonne date de valeur à l'intérieur d'un délai courrier ne devant pas excéder quatre (04) jours.

Article 20 : Les virements entre comptes dans le même établissement doivent être effectués "valeurs compensées".

CHAPITRE II - EFFETS DE TRANSACTION

Article 21 : Les intérêts doivent être calculés sur le nombre de jour à courir depuis la date de la remise jusqu'au jour de l'échéance. Les deux (02) dates étant incluses dans le décompte majorées de :

- deux (02) jours fixes pour les effets payables dans les localités où la banque est installée,
- cinq (05) jours fixes pour les effets payables dans les localités où le banquier recouvreur à un correspondant banquier,
- sept (07) jours fixes pour les autres effets.

Article 22 : Le montant des intérêts perçus à l'escompte des effets à vue ou à l'échéance brûlante ne peut être inférieur à celui correspondant à :

- cinq (05) jours fixes pour les effets payables dans les localités où la banque est installée,
- dix (10) jours fixes pour les effets payables dans les localités où le banquier recouvreur à un correspondant banquier,
- quinze (15) jours fixes pour les autres effets.

Article 23 : Le produit de l'escompte des effets de transaction est crédité aux remettants sous valeur "lendemain calendrier".

Article 24 : Les banques ne sont pas autorisées à retenir sur les bordereaux d'escompte à titre de garantie, un pourcentage du nominal des effets remis à l'escompte par le client.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25 : Il est fait obligation aux banques et établissements financiers de faire parvenir à leur clientèle un avis et un relevé d'opérations.

La périodicité du relevé d'opérations est trimestrielle pour le compte courant et le compte chèque. Il est accordé aux banques un délai courrier (04 jours ouvrables) pour la transmission d'un avis d'opérations.

A titre transitoire, jusqu'au 31 Décembre 1995 il est fait obligation aux banques de faire parvenir à leur clientèle des relevés trimestriels d'opérations au plus tard quarante-cinq (45) jours après le dernier jour du trimestre. Ce délai sera revu à la baisse à l'issue de cette période transitoire.

Le prélèvement de toute commission de gestion des comptes chèques est impérativement subordonné au respect du deuxième alinéa du présent article, et à l'accord préalable de la Banque d'Algérie.

Article 26 : Toute facturation en devises des commissions sur les opérations de banque est strictement interdite, sauf les cas prévus par la réglementation ou autorisés par la Banque d'Algérie.

Article 27 : Toute infraction et tout recours déposé par la clientèle des banques et établissements financiers et relatifs aux dispositions de la présente instruction, sont instruits par la commission bancaire.

Article 28 : Les dispositions des circulaires B.C.A. 001 du 21 Avril 1989, 004 du 18 Juillet 1989 et de l'instruction 130 du 29 Avril 1990 de la Banque d'Algérie non contraires à la présente instruction restent applicables.

Article 29 : La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature.

Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE

ANNEXE I

NATURE DES OPERATIONS	DATE ET VALEUR
I - Opérations de Caisse au débit	
1 - Paiements des chèques à l'ordre du titulaire ou à l'ordre de tiers	Veille calendrier paiement
1.2 - Virements ordonnés en faveur d'un client dans la même banque	
1.2.1- Virement normale	Veille calendrier jour exécution
1.2.2- Opération exécutée téléphoniquement	Veille calendrier jour exécution
1.2.3- Opération exécutée téléphoniquement	Veille calendrier jour exécution
1.3 - Virements ordonnés en faveur d'un client d'une autre banque	Veille calendrier jour exécution
1.4 - Mise à disposition	
1.4.1- Mise à disposition courante	Veille calendrier jour exécution
1.4.2- Opération exécutée téléphoniquement	Veille calendrier jour exécution
1.4.3- Opération exécutée téléphoniquement	Veille calendrier jour exécution
1.5 – Accréditifs	
1.5.1- Accréditifs courants	Veille calendrier jour exécution
1.5.2- Opération exécutée téléphoniquement	Veille calendrier jour exécution
1.5.3- Opération exécutée téléphoniquement	Veille calendrier jour exécution
1.6 - Paiements d'effets domiciliés ou avalisés	Veille échéance de l'effet
1.7 - Chèques visés certifiés et disposition à payer	Veille calendrier émission
1.8 - Effets domiciliés à vue ou brûlants	Veille calendrier présentation
1.9 - Mandats postes et télécommunications	Veille calendrier exécution
1.10 - Virements pour provisions pour cautions débitées fermes	Veille calendrier émission caution
1.11 - Virements pour provisions crédoc	Veille calendrier ouverture
1.12 - Virements pour location coffres forts	Veille calendrier location
1.13 - Virements pour récupération frais et commissions	Veille calendrier paiement
1.14 - Virements agios d'escompte	Veille calendrier remise
1.15 - Autres virements	Veille calendrier exécution

ANNEXE II

NATURE DES OPERATIONS	DATE ET VALEUR
OPERATION DE CAISSE AU CREDIT	
1 - Versements espèces	Lendemain calendrier
2 - Virements de compte à compte	Lendemain calendrier
3 - Virements compensation	Lendemain calendrier date de compensation
4 - Virements reçus du Trésor ou Chèques Postaux	
5 - Virements reçus de la Banque d'Algérie	
6 - Virements de compte à compte chez la même banque du titulaire du compte	Jour exécution
7 - Virements reçus d'agences de la même banque	Lendemain calendrier exécution par l'agence émettrice
8 - Remise des chèques sur les caisses de la banque de la place	Lendemain calendrier
9 - Remise des chèques sur autres banques de la place	Deux jours calendaires
10 - Remise des chèques sur autres agences de la banque en d'autres places	Huit jours calendaires
11 - Remise des chèques sur autres banques en des places où la banque n'est pas installée	Douze jours calendaires
12 - Remise des chèques sur autres banques en des places où la banque n'est pas installée	Dix jours calendaires
OPERATIONS D'ESCOMPTE	
1 - Effets sur place	Lendemain calendrier de la remise
2 - Effets hors place	Lendemain calendrier de la remise
ENCAISSEMENT D'EFFETS ET DES CHEQUES	
1 - Effets simples et chèques sur les caisses de la banque de la place	Lendemain calendrier encaissement
2 - Effets simples et chèques sur les autres banques de la place	Deux jours calendaires après encaissement
3 - Effets simples et chèques sur les caisses hors place	Deux jours calendaires après encaissement

A N N E X E III
Opérations donnant lieu à prélèvement de Commissions

I - Opération de Caisse au Débit

1- Virement

1-1 - Faveur d'un client d'une autre agence dans la même banque
1-2 - Opérations exécutées téléphoniquement
1-3 - Opérations exécutées télégraphiquement ou par fax
1-4 - Faveur d'un client d'une autre banque ou d'une institution financière (hors compensation).

2. Mise à disposition

2-1 - Mise à disposition courante
2-2 - Opérations exécutées téléphoniquement
2-3 - Opérations exécutées télégraphiquement ou par fax

3 - Accréditifs
4 - Paiements d'effets domiciliés
5 - Ventes de chèques de banque
6 - Certification et visa de chèque et disposition à payer

II - Opérations de Caisse au Crédit

Commission Néant

III - Opérations d'escompte commerciale et d'encaissement

1 - Escompte en valeur
- effets sur place
- effets hors place
- effets et chèques retournés impayés.

2 - Encaissement d'effets et de chèque
- effet simple et chèque sur place sur la banque
- effet simple et chèque sur place sur les autres banques
- effet simple et chèque hors place sur la banque
- effet simple et chèque sur d'autres banques en des places où la banque est installée
- effet simple et chèque sur d'autres banques en des places où la banque n'est pas installée.

3 - Acceptations de lettre de change

IV - Crédits par signature

Avals, cautions et lettres de garantie ou garanties de paiement provisionnés à 100 % partiellement provisionnés ou non provisionnés.

V - Crédits d'Exploitation

Notification ou confirmation de crédit

VI - Crédits d'investissements

1 - Commission d'engagement
2 - Commission de gestion

VII - Change manuel

1 - Change manuel (ventes de bank notes)
2 - Chèques de banque Omra-hadj

VIII - Opérations diverses

1 - Frais de gestion et de tenue de compte
2 - Frais de télex, de téléphone ou de taxe
3 - Droit de garde des titres et valeurs en dépôts libres ou dépôt de gage
4 - Location de coffres-forts
5 - Frais divers
6 - Recherche de documents ou d'écritures
7 - Photocopie de documents ou d'écritures
8 - Duplication de documents ou d'écritures
9 - Demandes historiques répétitives
10 - Opposition
11 - Produits monétique
- Délivrance de carte
- Renouvellement de carte
- Reconfection de carte
12 - Demande de renseignements commerciaux

IX - Opérations de Commerce Extérieur

1 - Opérations à l'import

1-1 - Domiciliation
1-2 - Crédoc :
- Ouverture
- Modification
- Règlement
- Crédoc à vue provisionné à 100 % - partiellement ou non provisionné - refinancé avec différé de paiement ou ouvert avec mention "environ"

1-3 - Remdoc
- Effet en faveur de l'étranger
- Transfert

2 - Opérations assorties d'un crédit extérieur

3 - Opération à l'export

3-1 - Domiciliation
3-2 - Crédoc
3-3 - Remdoc
- Effet ou remdoc contre paiement ou acceptation
- Avis de sort

3-4 - Financement (crédit acheteur)
- Commission d'engagement
- Commission de gestion

4 - Opérations d'échange produits

5 - Ordre de paiement reçus de l'étranger

6 - Encaissement de chèques sur l'étranger

7 - Carte internationale de crédit
7-1 - Délivrance de carte
7-2 - Renouvellement de carte
7-3 - Reconfection de carte
7-4 - Utilisation de la carte à l'étranger
7-5 - Utilisation de la carte en Algérie.

X - Conditions applicables aux correspondants

1 - Paiement de tirage
1-1 - Opposition sur chèque
1-2 - Interrogation pour signature non identifiée

2 - Ordre de paiement simple
2-1 - Ordre domicilié chez une autre banque ou sur un compte postal
2-2 - Ordre non domicilié
2-3 - Couverture d'un ordre ou d'un tirage de chèque direct
2-4 - Ordre en faveur d'un bénéficiaire à l'étranger
2-5 - Annulation ou modification d'instructions
2-6 - Retour au correspondant d'ordres non applicables

3 - Paiement sur accréditif, lettre de crédit et crédit permanent
3-1 - Ouverture de crédit
3-2 - Utilisation

4 - Encaissement de chèque
4-1 - Chèque remis pour crédit après encaissement
4-2 - Avis de sort et retour d'impayés.

5 - Encaissement d'effets
5-1 - Effets libres remis pour crédit après encaissement
5-2 - Effets ou remdoc pour encaissement ou acceptation
5-3 - Suppléments éventuels
- Effets non domiciliés
- Présentation supplémentaire ou à l'acceptation
- Effets en souffrance
- Prorogation d'effet et avis de sort
- Retour d'effet réclamé ou impayé.

6 - Crédit documentaire à l'exportation
6-1 - Notification
6-2 - Confirmation
6-3 - Modification
6-4 - Levée de documents
6-5 - Acceptation ou engagement de paiement différé
6-6 - Remboursement à une tierce personne
6-7 - Suppléments éventuels
- Transmission d'un préavis d'ouverture par télex succinct
- Ouverture reçue sous forme de télex codé ou stipulant en terme "similaires" à ceux d'un crédit précédemment ouvert

7 - Engagement par signature
7-1 - Frais de constitution de dossier
7-2 - Commission d'engagement

8 - Opérations diverses
8-1 Recherches
8-2 Renseignements commerciaux